营山县四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司“7·1”一般高处坠落事故调查报告

营山县人民政府事故调查组

2024年11月8日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）工程项目概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位情况.....2
（三）现场勘察情况.....3
（四）人员伤亡及直接经济损失情况.....4
二、事故发生经过及应急处置.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故现场应急处置及医疗救治情况.....4
（三）善后处理情况.....5
（四）漏报事故情况.....5
（五）应急处置评估.....6
三、事故原因及性质.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....7
四、调查发现的问题.....7
（一）四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司.....7
（二）营山县鼎信消防器材经营部.....9
五、行业主管部门及属地政府履职情况.....9
（一）营山县住房和城乡建设局.....9
（二）营山县人民政府朗池街道办事处.....9
六、事故责任认定及处理建议.....10
（一）建议免予责任追究人员.....10
（二）对事故相关责任单位及责任人员处理建议.....10
七、事故防范和整改措施建议.....11
（一）压实监管责任，消除安全监管盲区.....11
（二）强化专项整治，全面排查安全隐患.....12
（三）加强宣传教育，汲取安全事故教训.....12

2024 年 7 月 1 日 10 时 40 分左右，四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司承建的四川省营山县朗润星悦酒店消防工程项目发生一起因高处坠落致 1 名人员受伤的事故，7 月 6 日 15 时 22 分，伤者经抢救无效死亡，直接经济损失约 125.35 万元。

事故发生后，事故责任单位未向属地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。2024 年 8 月 20 日 11 时 50 分，南充市应急管理局接电话举报称：7 月 1 日，四川鼎诚消防工程有限责任公司承建的消防工程发生事故，造成 1 人死亡。后经有关部门核查，举报情况属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府 225 号令）等相关规定，县人民政府成立了由副县长何西奎任组长，县应急局、公安局、住建局、总工会等部门为成员的四川鼎诚消防工程有限责任公司“7·1”一般高处坠落事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如

下。

经调查认定，营山县四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司“7·1”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识不足，施工单位教育培训和技术交底缺位，劳务单位资金投入不足，导致的生产安全责任事故，且存在漏报情节。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

发生事故工程名称为四川省营山县朗润·星悦酒店消防工程，工程地址位于营山县滨河北路西段，该项目为建设工程[1]。项目包括：室内消火栓系统、消防自动报警系统、自动喷淋系统（隐形喷头）、应急照明疏散指示系统（只提供产品和安装）、防排烟系统、防火门或防火卷帘门系统、干粉灭火器（套）、消防图纸设计、第三方检测公司出具消防检测报告、消防标识标牌（不含疏散示意图）。该项目建设单位是朗润·星悦酒店，施工单位是四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司，劳务单位是营山县鼎信消防器材经营部（陈晓林）。该工程于2024年6月13日开工，目前已结束施工，但尚未经消防验收合格。营山县朗润·星悦酒店暂未办理公共场所卫生许可证和特种行业许可证，也未开始营业。

（二）事故发生单位及相关单位情况

1.施工单位：四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司

[1] 《建设工程安全生产管理条例》第二条第二款：本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

（统一社会信用代码：91511322MA6292AB8F）是一家从事受公司委托、工程勘察设计、消防技术服务等业务的公司。负责人是宋明达，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），成立于 2014 年 10 月 28 日，注册地址位于营山县一环路南三段 333 号办公楼三楼。

该公司系四川鼎诚消防工程有限责任公司（统一社会信用代码：91510000085833174K）的分支机构，总公司法定代表人是文勇刚，安全生产管理人员是刘频清，总公司具有安全生产许可证（有效期至 2026 年 3 月 28 日）、建筑业企业资质（消防设施工程专业承包贰级，有效期至 2024 年 12 月 31 日）。分公司于 2024 年 6 月 7 日与朗润·星悦酒店签订《营山县朗润·星悦酒店消防工程合同书》，合同总价 17.6 万元。

2.劳务单位：营山县鼎信消防器材经营部（统一社会信用代码：92511322MA647KG30X）是一家从事消防设备、消防器材、耐火材料、五金交电销售及消防设备安装、维修、保养服务的单位。经营者是陈晓林，企业类型为个体工商户，成立于 2018 年 11 月 7 日，注册地址位于营山县书院桥社区昌信帝怡城 5 幢 2 层 202 号。于 2024 年 6 月 16 日与四川鼎诚消防工程有限责任公司签订《消防设备安装工程劳务分包合同》，合同约定劳务承包总价为 37674 元。

（三）现场勘察情况

事故发生地点位于酒店三楼（现营山县朗润·星悦酒店 3017

号房间）。事故当天陈和平使用的门式移动脚手架系四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司提供，架体长 1.8 米、宽 0.95 米、高 2.72 米，安装有两层踏板，从上往下第一层踏板高 2.16 米，第二层踏板高 1.68 米，顶部平台仅架宽两侧设置有防护栏杆。事发时陈和平站在脚手架上拆除喷淋，作业过程中不慎后仰摔倒，从未装有防护栏杆的一侧坠落至房间的西南角。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定直接经济损失约 125.35 万元。

二、事故发生经过及应急处置

（一）事故发生经过

2024 年 7 月 1 日 7 时 30 分左右，作业人员陈和平与曹华兵受陈晓林安排，到达四川省营山县朗润星悦酒店消防工程项目工地进行消防管道拆除作业。10 时 20 分左右，曹华兵前往酒店一楼套丝，陈和平继续留在三楼，站在门式移动式脚手架上进行管道拆除。10 时 40 分左右，曹华兵返回三楼，看见陈和平仰躺在地面，手向上半曲在胸口两侧，头部和地面都有血迹，安全帽摔落在房间墙角的一旁。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

曹华兵发现陈和平受伤后，立即电话告知了陈晓林事故情况，并拨打 120 急救电话。陈晓林到达现场后分别给陈和平家

属、刘频清以及宋明达拨打电话告知相关情况。11 时 6 分，120 救援人员赶到现场将陈和平送往县人民医院救治，陈晓林一同前往。经检查，初步诊断为特重型颅脑损伤、多发脑挫伤、创伤性硬膜下血肿、创伤性脑出血、创伤性蛛网膜下腔出血、颞骨骨折、全身多处软组织受损、呼吸衰竭、吸入性肺炎、肋骨骨折、髋骨骨折、肺挫伤、急性胃黏膜病变、营养风险、高血压病。7 月 6 日 15 时 22 分陈和平经抢救无效死亡。营山县人民医院死亡记录及居民死亡医学证明（推断）书显示死亡原因为特重型颅脑损伤、创伤性硬膜下出血。

（三）善后处理情况

事故发生后，四川鼎诚消防工程有限责任公司第一时间组织人员与陈和平家属进行对接安抚并垫付医药费。7 月 6 日，陈和平因抢救无效死亡，文勇刚、陈晓林积极与死者家属进行沟通，于 2024 年 7 月 19 日签订书面赔偿协议书，达成一致意见：赔付赔偿款 115 万元。7 月 26 日，死者由其家属安葬，8 月 8 日赔偿款支付完毕。

8 月 20 日，陈和平之子陈波电话向南充市应急管理局告知其父于 7 月 1 日发生事故一事，并要求进行事故调查及善后赔偿事宜。8 月 29 日，南充市应急管理局将相关情况函告营山县应急管理局。县应急局第一时间组织相关人员进行核实，经查，陈波反映的事故情况属实。9 月 18 日，县人民政府成立了事故调查组，副县长何西奎担任组长，下设技术组、管理组、善后

维稳组、综合组，全面开展事故调查及善后处置工作。

（四）漏报事故情况

事故发生后，四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司未正确认识到陈和平受伤后果的严重性，未及时报送事故情况。在陈和平死亡后忙于处理善后事宜，也未按规定[2]向属地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。鉴于其非主观意识隐瞒事故情况，且无逃避事故责任和因救援不及时造成事故后果扩大的情节，故认定事故报告环节中存在过失，为漏报事故。

（五）应急处置评估

事故发生后，四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司和陈晓林第一时间组织人员送伤者前往医院救治，但未如实报告事故信息，未妥善保护事故现场。属地政府、各级各部门接到举报信息后，响应及时、处置得当，避免了事态升级，舆论管控引导得当，目前未发生舆情事件。

三、事故原因及性质

事故调查组对事故现场进行了勘验，对相关当事人进行了调查问询，收集了相关物证资料，综合分析，得出如下结论：

[2][] 《建设工程安全生产管理条例》第五十条：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

（一）直接原因

1.作业人员未正确佩戴安全帽[3]，导致其从脚手架上坠落时安全帽摔落至一旁，安全帽未起到防护作用。

2.门式移动脚手架顶部周边未按规范[4]设置防护栏杆，导致陈和平坠落时，无栏杆发挥防护作用。

（二）间接原因

1.作业人员安全教育培训落实不到位。施工单位及陈晓林未按要求对陈和平进行安全教育培训，未如实记录全教育培训内容。

2.作业人员安全技术交底不到位。施工单位未对陈和平进行安全技术交底，仅是通过陈晓林口头教育陈和平注意安全的方式进行，随意性大。导致作业人员对作业过程中潜在危险因素、存在问题和防范措施不清楚、不了解。

3.施工现场安全检查管理不到位。施工单位在知晓门式移动脚手架顶部平台存在未设置防护栏杆的情况下，为方便平台的挪动和施工，未对该隐患进行记录和整改。

（三）事故性质

经事故调查组认定，营山县四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司“7·1”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故，

---

[3][] 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）：进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 2m 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

[4][] 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T128-2019）6.5.7：架体顶部作业平台应满铺脚手板，周边应设防护栏杆和挡脚板。

属一般事故等级，且存在漏报情节。

四、调查发现的问题

（一）四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司

1.安全生产责任划分不明：未按规定[5]建立全员安全生产责任制，主要负责人、安全生产管理人员对自身的安全生产职责不清楚，未正确履行安全教育培训、技术交底、现场隐患排查相关职责。

2.安全技术交底开展不到位：未按规定[6]对陈和平进行安全技术交底，无技术交底相关内容，仅是通过陈晓林口头教育陈和平注意安全的方式进行。

3.安全生产教育培训落实不力：未按规定[7]对陈和平进行安全生产教育培训，无安全生产教育培训相关记录。仅是记录有在东湖上院项目做工期间对陈和平的安全宣讲照片，无四川省营山县朗润·星悦酒店消防工程项目期间安全生产教育培训相关记录。

4.事故隐患排查治理不彻底：未正确辨识门式移动脚手架存在的问题隐患及危险性，对发现存在的隐患未及时整改消除，缺乏相应的管控措施[8]。

---

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[6][] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[7][] 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排

5.未及时报告事故有关情况：在事故发生后，未按规定[9]向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，在伤者死亡后也未及时补报[10]。

（二）营山县鼎信消防器材经营部

在作业人员到达新的施工现场后，陈晓林未按规定[11]投入必需的资金确保安全生产条件，导致脚手架防护措施不完善、作业人员安全意识不足。

五、行业主管部门及属地政府履职情况

（一）营山县住房和城乡建设局

根据四川省住建厅文件规定[12]，四川省营山县朗润·星悦酒店消防工程可以不申请办理施工许可证，故该工程未办理施工许可，也未在县住建局完成报备。工程竣工验收合格后，由建设

查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9][] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[10][] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条第二款：自事故发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起 7 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

[11][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[12][] 《四川省住房和城乡建设厅关于转发〈住房和城乡建设部办公厅关于四川省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函〉的通知》（川建建函〔2021〕271 号）：自 2021 年 4 月 1 日起，全省行政区域内工程投资额在 100 万元以下（含 100 万元）或者建筑面积在 500 平方米以下（含 500 平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

单位向住房城乡建设行政主管部门进行消防验收备案申请，故县住建局未对限额以下小型工程进行过程监管。

（二）营山县人民政府朗池街道办事处

营山县人民政府朗池街道办事处云凤山社区分别于2024年5月30日和7月4日两次前往四川省营山县朗润·星悦酒店消防工程施工现场开展安全宣传和巡查，提醒施工方安全注意事项，履行了属地政府安全监管职责。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予责任追究人员

陈和平，男，56岁，汉族，四川营山人，四川省营山县朗润·星悦酒店消防工程项目现场作业人员。安全意识不足，未正确佩戴安全帽，导致安全帽未起到应有的防护作用，对于事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故相关责任单位及责任人员处理建议

1.相关责任单位处理建议

（1）四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司。安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定[13]，依法对其给予罚款的行政处罚。

[13][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（2）四川鼎诚消防工程有限责任公司。鉴于其设立的营山分公司不具法人资格，建议由四川鼎诚消防工程有限责任公司承担事故中涉及的民事赔偿责任[14]。

（3）营山县鼎信消防器材经营部。安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定[15]，依法对其给予罚款的行政处罚。

2.相关责任人员处理建议

宋明达，男，35岁，汉族，群众，四川营山人，四川鼎诚消防工程有限责任公司营山分公司负责人。未认真履行安全生产工作职责，未健全并落实全员安全生产责任制[16]，未及时报告生产安全事故[17]。对事故发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[18]和《生产安全事故报告和调查处理条例》[19]的规定，依法对其给予罚款的行

---

[14][] 《中华人民共和国公司法》第十四条：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

[15][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款：有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[17][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[18][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[19][] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

此次事故暴露出建设工程领域施工单位主体责任未落实、劳务单位工程人员管理不到位等问题。为深刻吸取事故教训，进一步加强建设工程安全管理工作，防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）压实监管责任，消除安全监管盲区

施工单位、劳务单位要切实履行安全生产主体责任，严守安全底线。要抓住新进工人、新施工现场这个关键点，严格落实岗前教育培训及技术交底，提升作业人员安全操作意识。现场安全管理人员要严格履行自身职责，对于检查过程中发现的问题，要如实记录并及时督促整改，坚决防止隐患酿成事故。

（二）强化专项整治，全面排查安全隐患

建设主管部门要加强对在建消防工程、装修工程的安全检查，尤其是加强对限额以下小型工程建设项目的监督管理，全面排查消防工程、装修工程的施工安全隐患，对安全管理混乱、存在重大安全隐患的企业依法依规查处，督促企业严格履行主体责任，形成共治合力。

（三）加强宣传教育，汲取安全事故教训

建设主管部门和属地政府要加强建设工程安全宣传教育工作，在县域范围内开展警示教育，以案为鉴，做到“一企出事

（二）迟报或者漏报事故的；

故，全县受警示”，并扎实开展安全宣传“进企业、进项目、进工地”活动，进一步增强作业工人的安全应急意识和生产经营单位的法治意识。